



DIA 28

TRILHA TITÃ

AULA 3/6

DIREITO CONSTITUCIONAL

DEFESA DO ESTADO E INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS

CF ARTS. 136-143 • ESTADO DE DEFESA • ESTADO DE SÍTIO • CONTROLES • FORÇAS ARMADAS • ADI 6457



1

2

3

4

5

6

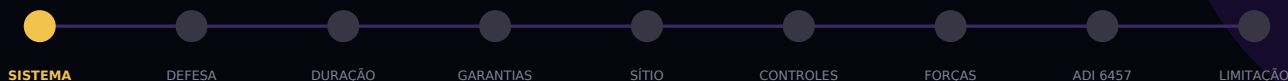
TEORIA > EXEMPLO > BIZU > PEGADINHA > QUESTÃO PREMIUM

9 QUESTÕES: SISTEMA CONSTITUCIONAL DE CRISES + FORÇAS ARMADAS + JURISPRUDÊNCIA ESSENCIAL



SISTEMA CONSTITUCIONAL DE CRISES

Medidas excepcionais, temporárias e controladas



1. Ideia-mãe

Estado de defesa e estado de sítio permitem resposta institucional a crises graves, mas não suspendem a Constituição inteira.

CONTROLES

Presidente, Conselhos, Congresso e Judiciário aparecem em momentos diferentes do procedimento.

PEGADINHA

Medida excepcional não significa poder ilimitado.

Q01

CONSTITUIÇÃO DIRECIONADA

CF • ART. 136

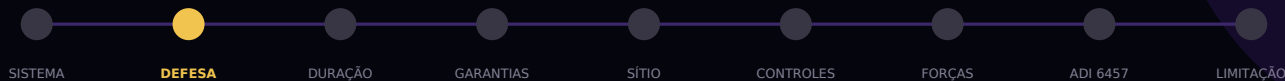
O Presidente pode decretar estado de defesa após ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, para locais restritos e determinados, sem depender de autorização prévia do Congresso. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



ESTADO DE DEFESA

Mais restrito no espaço e mais simples no procedimento



2. Finalidade

Preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, ordem pública ou paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou grande calamidade natural.

PROCEDIMENTO

Presidente ouve os dois Conselhos e decreta; depois submete o ato ao Congresso em 24 horas.

BIZU

DEFESA: Congresso controla depois do decreto.

Q02

CONSTITUIÇÃO DIRECIONADA

CF • ART. 136, §§ 2º E 4º

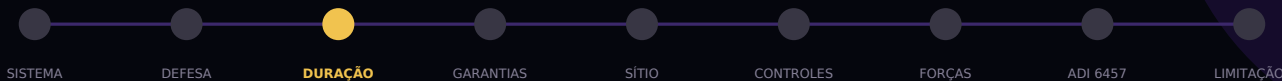
O estado de defesa pode durar até trinta dias e ser prorrogado uma única vez por igual período, se persistirem as razões que justificaram a medida. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



GARANTIAS NO ESTADO DE DEFESA

Mesmo em crise, prisão tem controle constitucional



3. Restrições possíveis

A Constituição admite restrições específicas a reunião e sigilos indicados no art. 136, além de ocupação temporária de bens/serviços públicos na hipótese constitucional.

PRISÃO

Há comunicação imediata ao juiz, limites temporais e vedação de incomunicabilidade.

PEGADINHA

Não transforme estado de defesa em suspensão geral de direitos fundamentais.

Q03

CONSTITUIÇÃO DIRECIONADA

CF • ART. 136, § 3º

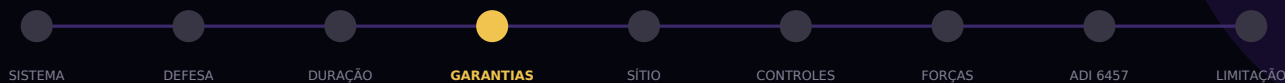
Durante o estado de defesa, a incomunicabilidade do preso pode ser determinada livremente pelo executor da medida. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



ESTADO DE SÍTIO

Mais grave e dependente de autorização prévia

**4. Art. 137**

O Presidente, após ouvir os Conselhos, solicita autorização ao Congresso. Só depois de autorizado pode decretar o estado de sítio.

HIPÓTESES

Comoção grave de repercussão nacional/ineficácia do estado de defesa ou guerra/agressão armada estrangeira.

BIZU

SÍTIO: autorização do Congresso ANTES.

Q04**CONSTITUIÇÃO DIRECIONADA****CF • ARTS. 137-138**

O estado de sítio exige autorização do Congresso Nacional antes de sua decretação pelo Presidente da República. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

DURAÇÃO DO SÍTIO

A hipótese constitucional define o relógio



5. Crise interna grave

Prazo de até 30 dias por período, com prorrogações também de até 30 dias enquanto persistir a necessidade.

GUERRA/AGRESSÃO

Pode ser decretado por todo o tempo em que perdurar a guerra ou agressão armada estrangeira.

PEGADINHA

Não aplique a mesma duração às duas hipóteses.

Q05

CONSTITUIÇÃO DIRECIONADA

CF • ART. 138

No estado de sítio decretado por comoção grave de repercussão nacional ou ineficácia do estado de defesa, cada período pode superar livremente trinta dias. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



CONTROLE POLÍTICO

Congresso não desaparece durante a crise



6. Comissão de acompanhamento

A Mesa do Congresso, ouvidos líderes partidários, designa comissão de cinco membros para acompanhar e fiscalizar a execução.

ENCERRAMENTO

Cessada a medida, cessam os efeitos; ilícitos praticados por executores ou agentes continuam sujeitos a responsabilização.

TRANSPARÊNCIA

O Presidente relata ao Congresso as medidas adotadas e as restrições aplicadas.

Q06

CONSTITUIÇÃO DIRECIONADA

CF • ARTS. 140-141

O Congresso acompanha a execução por comissão de cinco membros, e cessada a medida cessam seus efeitos, sem prejuízo de responsabilização por ilícitos praticados. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



FORÇAS ARMADAS

Instituições de Estado sob controle constitucional civil

**7. Art. 142**

Marinha, Exército e Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, baseadas em hierarquia e disciplina, sob autoridade suprema do Presidente.

DESTINAÇÕES

Defesa da Pátria; garantia dos poderes constitucionais; e, por iniciativa de qualquer destes, garantia da lei e da ordem.

ATENÇÃO

Esse dispositivo não autoriza atuação política autônoma das Forças.

Q07**CONSTITUIÇÃO DIRECIONADA****CF • ART. 142**

As Forças Armadas são instituições nacionais permanentes e regulares, estruturadas em hierarquia e disciplina e sob autoridade suprema do Presidente. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



ADI 6457

STF encerrou a tese de poder moderador militar



8. Tese essencial

As Forças Armadas não funcionam como árbitro entre Executivo, Legislativo e Judiciário. A chefia presidencial é juridicamente limitada.

GLO

O STF reconhece emprego excepcional e subsidiário para grave violação à segurança interna, sujeito a limites e controles.

PROVA

Art. 142 $\neq$ poder moderador.

Q08

JURISPRUDÊNCIA STF

STF • ADI 6457 • 2024

O art. 142 da Constituição atribui às Forças Armadas função de poder moderador para resolver conflitos entre os Poderes. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



LIMITAÇÃO CIRCUNSTANCIAL

Crise constitucional congela o poder de emenda

**9. Art. 60, § 1º**

A Constituição não pode ser emendada durante intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio.

PEGADINHA

É limitação circunstancial do poder constituinte derivado reformador, não cláusula pétrea material.

MAPA FINAL

DEFESA: decreto -> Congresso. SÍTIO: Congresso -> decreto. FORÇAS: art. 142, sem poder moderador.

Q09**CONSTITUIÇÃO DIRECIONADA****CF • ART. 60, § 1º**

A Constituição não pode ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



CORREÇÃO COMENTADA

Gabarito, ponto decisivo e pegadinha da banca

Q01 C

CF • ART. 136

CERTO. Os conselhos são ouvidos; o decreto é submetido ao Congresso depois, em 24 horas.

Q02 C

CF • ART. 136, §§ 2º E 4º

CERTO. É a limitação temporal constitucional típica do estado de defesa.

Q03 E

CF • ART. 136, § 3º

ERRADO. A Constituição veda a incomunicabilidade do preso e estabelece controles judiciais sobre a prisão.



CORREÇÃO COMENTADA

Gabarito, ponto decisivo e pegadinha da banca

Q04 C

CF • ARTS. 137-138

CERTO. Aqui há autorização prévia, diferentemente do estado de defesa.

Q05 E

CF • ART. 138

ERRADO. Nessa hipótese, cada período é limitado a trinta dias; no caso de guerra/agressão, pode perdurar enquanto durar a situação.

Q06 C

CF • ARTS. 140-141

CERTO. Controle político e responsabilização posterior permanecem.



CORREÇÃO COMENTADA

Gabarito, ponto decisivo e pegadinha da banca

Q07 C

CF • ART. 142

CERTO. É o núcleo do caput do art. 142.

Q08 E

STF • ADI 6457 • 2024

ERRADO. O STF afastou por unanimidade essa interpretação na ADI 6457.

Q09 C

CF • ART. 60, § 1º

CERTO. É limitação circunstancial ao poder de reforma.

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS

Estado de defesa: locais restritos, 30 dias + uma prorrogação, Conselhos ouvidos e Congresso acionado após o decreto; garantias prisionais permanecem. Estado de sítio: autorização prévia do Congresso, duração varia conforme fundamento. Congresso acompanha por comissão de cinco. Forças Armadas: art. 142, hierarquia e disciplina, sem poder moderador (ADI 6457). CF não pode ser emendada durante intervenção, defesa ou sítio.

RASTREABILIDADE E FONTES

Constituição Federal, arts. 136-143 e art. 60, §1º; STF, ADI 6457, julgamento de 2024; matriz CFO PMAL 2026; simulado CFO PMAL do acervo para cobrança de limitação circunstancial.